

작성 자 : (직 위)

전화번호 :

기금등의 동일인 주식보유한도 적용 승인신청서

문서번호

20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 기금등의 동일인 주식보유한도 적용 승인신청

「금융지주회사법」 제8조의2제3항제2호에 따라 비금융주력자인 기금등이 「금융지주회사법」 제8조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 조 제3항을 적용받기 위하여 「금융지주회사감독규정」 제13조의3제2항에 따라 붙임과 같이 승인신청합니다.

붙 임 : 기금등의 동일인 주식보유한도 적용 승인신청 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인)

\_\_\_\_\_

(signature)

대 리 인 (인)

(불 입)

기금등의 동일인 주식보유한도 적용 승인신청 내용

1. 신청인\* 현황

|                |  |                  |  |
|----------------|--|------------------|--|
| 상 호            |  | 대표이사             |  |
| 업 종            |  | 설립연월일            |  |
| 본점소재지          |  |                  |  |
| 최대주주명<br>(지분율) |  |                  |  |
| 주요주주명<br>(지분율) |  |                  |  |
| 자 본 금<br>(백만원) |  | 의결권 있는<br>발행주식총수 |  |

\* 신청인은 「금융지주회사법」 제2조제1항제7호에서 정하는 “본인”을 말함

2. 동일인 현황

|                                                     | 법인명 <sup>2)</sup><br>(성 명) | 관 계 <sup>3)</sup> | 사업자등록번호<br>(주민등록번호) | 업 종 <sup>4)</sup><br>(직 업) | 비 고 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 본 인<br>특수관계인 <sup>1)</sup><br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |                            |                   |                     |                            |     |

- 주 1) 특수관계인중 자연인 및 비영리법인·조합 또는 단체의 경우 해당 은행지주회사의 주식을 보유하고 있거나 보유하고자 하는 자에 한하여 작성  
2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기  
3) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재  
4) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 동일인중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

|                   | 업 종 <sup>2)</sup> | 비금융회사<br>해당여부 <sup>3)</sup> | 자산총액 <sup>4)</sup> | 자본총액 <sup>4)</sup> | 재무건전성<br>비율 <sup>4)</sup> |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| ○○○ <sup>1)</sup> |                   |                             |                    |                    |                           |
| △△△               |                   |                             |                    |                    |                           |
| ×××               |                   |                             |                    |                    |                           |
| ·<br>·<br>·       |                   |                             |                    |                    |                           |
| 계                 |                   |                             |                    |                    |                           |
| 비금융회사 소계          |                   |                             |                    | ( )                |                           |

- 주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재  
 2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재  
 3) 비금융회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제8호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함  
 4) 신청일 이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준  
 ※ ( )내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

〈동일인중 회사인 자의 지배관계 도해〉

주) 승인신청인 및 특수관계인은 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사 기준

#### 4. 동일인 주식보유한도 승인관련 적용요건

| 적 용 요 건                                                                                         | 내 용 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 이해상충을 방지할 수 있는 의결권 행사기준의 마련 여부                                                                  |     |
| 은행지주회사의 주주로서 취득한 정보는 주주권 행사 목적 외로 활용되지 아니하도록 관리하는 등 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제기준의 구축 여부 |     |
| 금융감독원의 감독·검사대상 해당 여부                                                                            |     |
| 「국가재정법」 제79조에 따라 정한 자산운용지침의 준수 여부                                                               |     |

첨부서류: 1. 이해상충을 방지할 수 있는 의결권 행사기준

- 제1호의 의결권 행사기준에 의결권 행사기준이 마련되어 있지 않은 사안에 대하여 결의 내용에 영향을 미치지 아니하도록 의결권을 행사한다는 점을 확인할 수 있는 자료
- 은행지주회사의 주주로서 취득한 정보는 주주권 행사 목적 외로 활용되지 않도록 관리하는 등 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제기준 및 확인서 등 관련 자료
- 필요시 금융감독원의 감독·검사를 받겠다는 확약서 및 이를 확인하는 해당 기금등의 소관 부처의 관련 서류
- 「국가재정법」 제79조에 따라 정한 자산운용지침을 준수하고 있음을 입증할 수 있는 서류